Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité

NOR : *ECOT0591210A*

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 331-1-2, A. 335-1 et A. 331-10 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1993 relatif aux tables de mortalité ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 18 novembre 2005,

Arrête :

Art. 1er. – Au sixième alinéa de l'article A. 331-10 du code des assurances, après les mots : « loi de survie en invalidité établie », sont insérés les mots : « par l'entreprise d'assurance ».

Art. 2. – L'article A. 335-1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« *a)* Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; ».

II. – Au cinquième alinéa, le signe « – » est remplacé par le mot : *« b) »,* après les mots : « tables établies », sont insérés les mots : « ou non par sexe », et les mots : « la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 ».

III. – Au sixième alinéa, les mots : « visées au deuxième tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au *b* », et les mots : « des tables visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « des tables appropriées mentionnées au *a* ».

IV. – Au septième alinéa, le mot : « appliquer » est remplacé par les mots : « être établi d'après » et les mots : « visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au *a* ».

V. – Sont insérés après le cinquième alinéa trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tables mentionnées au *b* sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au *a,* et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au *a* sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. »

VI. – Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au *a,* les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente. »

Art. 3. – L'article A. 331-1-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés. »

Art. 4. – Aux I et II de l'annexe à l'article A. 344-8 du code des assurances, il est inséré un *i* ainsi rédigé :

« *i)* La liste des tables mentionnées au *b* de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. »

Art. 5. – Les tables prévues au *a* de l'article A. 335-1 du code des assurances sont pour les contrats autres que de rente viagère :

– la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

– la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Ces tables ainsi que les décalages d'âge mentionnés au huitième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Art. 6. – A l'article A. 335-1 du code des assurances, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés ainsi que les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 27 avril 1993 susvisé.

Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception du dernier alinéa du paragraphe V et du paragraphe VI de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 8. – Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.

THIERRY BRETON

ANNEXE

Table TF 00-02

(L_x nombre de vivants à l'âge X)

X	L_x
0	100 000
1	99 616
2	99 583
3	99 562
4	99 545
5	99 531
6	99 519
7	99 508
8	99 498
9	99 488
10	99 478
11	99 647
12	99 456
13	99 444
14	99 431
15	99 415
16	99 395
17	99 371
18	99 342
19	99 309
20	99 274
21	99 239
22	99 205
23	94 171
24	99 137
25	99 103
26	99 068
27	99 033
28	98 997
29	98 960
30	98 921
31	98 879
32	98 833
33	98 782
34	98 725

x	L_x
35	98 662
36	98 593
37	98 518
38	98 435
39	98 343
40	98 242
41	98 130
42	98 007
43	97 872
44	97 724
45	97 563
46	97 387
47	97 197
48	96 993
49	96 776
50	96 546
51	96 304
52	96 049
53	95 778
54	95 489
55	95 180
56	94 851
57	94 501
58	94 131
59	93 741
60	93 329
61	92 892
62	93 425
63	91 923
64	91 382
65	90 797
66	90 164
67	89 476
68	88 726
69	87 907
70	87 010
71	86 024
72	84 941
73	83 751
74	82 442
75	80 998
76	79 402
77	77 633
78	75 671
79	73 496
80	71 088
81	68 423
82	65 478
83	62 233
84	58 680
85	54 828
86	50 706
87	46 362
88	41 868
89	37 319
90	32 821
91	28 469
92	24 328
93	20 444
94	16 860
95	13 618
96	10 750
97	8 277
98	6 204
99	4 516

x	L_x
100	3 185
101	2 171
102	1 426
103	900
104	544
105	314
106	172
107	89
108	44
109	20
110	9
111	4
112	1

Table TH 00-02

(L_x nombre de vivants à l'âge X)

x	L_x
0	100 000
1	99 511
2	99 473
3	99 446
4	99 424
5	99 406
6	99 390
7	99 376
8	99 363
9	99 350
10	99 338
11	99 325
12	99 312
13	99 296
14	99 276
15	99 250
16	99 213
17	99 163
18	99 097
19	99 015
20	98 921
21	98 820
22	98 716
23	98 612
24	98 509
25	98 406
26	98 303
27	98 198
28	98 091
29	97 982
30	97 870
31	97 756
32	97 639
33	97 517
34	97 388
35	97 249
36	97 100
37	96 939
38	96 765
39	96 576
40	96 369
41	96 141
42	95 887

x	L_x
43	95 606
44	95 295
45	94 952
46	94 575
47	94 164
48	93 720
49	93 244
50	92 736
51	92 196
52	91 621
53	91 009
54	90 358
55	89 665
56	88 929
57	88 151
58	87 329
59	86 460
60	85 538
61	84 558
62	83 514
63	82 399
64	81 206
65	79 926
66	78 552
67	77 078
68	75 501
69	73 816
70	72 019
71	70 105
72	68 070
73	65 914
74	63 637
75	61 239
76	58 718
77	56 072
78	53 303
79	50 411
80	47 390
81	44 234
82	40 946
83	37 546
84	34 072
85	30 575
86	27 104
87	23 707
88	20 435
89	17 338
90	14 464
91	11 852
92	9 526
93	7 498
94	5 769
95	4 331
96	3 166
97	2 249
98	1 549
99	1 032
100	663
101	410
102	244
103	139
104	75
105	39
106	19
107	9

x	L_x
108	4
109	2
110	1
111	
112	

Décalage d'âge TF 00-02

ÂGE	DÉCALAGE
[16 ; 32]	– 11
[33 ; 34]	– 8
[35 ; 50]	– 6
[51 ; 60]	– 5
[61 ; 67]	– 4
[68 ; 77]	– 3
[78 ; 90]	– 2
[91 ; 93]	– 1
94 et plus	0

Décalage d'âge TH 00-02

ÂGE	DÉCALAGE
[16 ; 38]	– 13
[39 ; 62]	– 7
[63 ; 64]	– 6
[65 ; 74]	– 4
75 et plus	– 3